

징 계 요 구

1. 제 목 : 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ○○○○○부 ◆◆◆(4급)

가. 사건개요

「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제45조에 따라 감사실에서 설치·운영 중인 클린신고센터¹⁾에 2021. 6. 10. 행동강령 위반 신고가 접수되었다.

신고서에 따르면 ○○○○○부에 근무 중인 ◆◆◆ 차장대우(4급, 이하 직위 생략)가 ☆☆☆☆☆부 ★★지사에 근무 중인 △△△ 과장(4급, 이하 직위 생략)에게 전화·쪽지를 하여, △△△이 관리하는 지역의 국유재산²⁾이 용도폐지 예정인데 해당 국유재산이 공사에 넘어오면 ◆◆◆의 지인(매형)에게 금년 내 신속히 매각해 줄 것을 반복적으로 요청하였으며, 이와 관련하여 △△△이 감사실 접수를 언급하자 ◆◆◆이 반말과 폭언을 하였다는 내용이 기재되어 있었다.

이에 따라 감사실에서는 신고서에 기재된 내용의 사실 관계를 확인하고, 피신고인 ◆◆◆의 행위가 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 및 행동강령 등 관련 법규에

1) 행동강령에 따른 상담 및 신고와 조사, 행동강령에 위반되는 금품 등의 업무를 수행

2) ★★시 ▽▽동 ♥♥♥♥-♥, ♥♥♥♥-♥ 등 2필지('21. 6. 3. 분할 전 ♥♥♥♥-♥)

위반되는지 여부를 확인하기 위하여 조사를 실시하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

청탁금지법 제5조 제1항 제9호는 누구든지 직접 또는 제3자를 통하여 직무를 수행하는 공직자등에게 공공기관이 생산·공급·관리하는 재화 및 용역을 특정 개인·단체·법인에게 법령에서 정하는 가격 또는 정상적인 거래 관행에서 벗어나 매각·교환·사용·수익·점유하도록 부정청탁을 해서는 안 된다고 정하고 있고, 국민권익위원회에 따르면 국유일반재산은 같은 호에 따른 ‘재화’³⁾에 해당하며

‘정상적인 거래 관행’이란 부정청탁이 없었다면 이루어졌을 통상적인 거래 조건을 의미하고, 특별한 사정 없이 공공기관의 내부 기준, 사규 등을 위반하여 특정인에게 특혜를 부여하는 경우 등은 정상적인 거래관행에서 벗어난 행위에 해당한다고 하여 국립대학교병원의 입원 순서를 바꿔달라는 부탁을 그 예시⁴⁾로 들고 있다.

한편, 행동강령 제23조 제1항에 따르면 임직원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 다른 공직자(법⁵⁾ 제2조제3호가목 및 나목에 따른 공직자를 말한다. 이하 같다)의 공정한 직무수행을 해치는 알선·청탁 등을 해서는 안 된다고 되어 있으며

3) 국민권익위원회 「2020 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 해설집」(p.71)에 따르면 「국유재산법」 상 국유 일반재산의 매각을 청탁금지법 제5조 제1항 제9호 공공기관이 생산·공급·관리하는 재화의 매각 예시로 들고 있음

4) 입원 관련 직무는 공공기관인 국립대학교 병원이 생산·관리하는 용역이며, 입원 순서는 특별한 사정이 없으면 접수 순서대로 하는 것이 정상적인 거래관행이므로 국립대학교병원의 입원 순서를 바꿔달라는 부탁은 청탁금지법 제5조 제1항 제9호에 반하는 부정청탁이라 판단(p.61)

5) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」

국민권익위원회 「2021 공무원 행동강령 업무편람」(p.74)에 따르면 ‘청탁’과 ‘알선’을 구분하여 ‘청탁’은 청탁자 본인 또는 타인의 이익을 위하여 다른 공직자의 공정한 직무수행이나 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 부탁 등 일체의 의사표시를 의미하며, ‘알선’⁶⁾은 일정한 사항에 관하여 중개를 하거나 편의를 도모하는 것으로 넓은 의미의 ‘청탁’에 포함된다고 정하고 있다.

따라서, 공사 임직원은 국유일반재산 등의 재화를 정상적인 거래 관행에서 벗어나 매각하도록 하는 등의 청탁 또는 알선 행위를 하여서는 안 된다.

다. 감사결과 확인된 문제점

신고서 및 진술 등에 따르면 ◆◆◆은 2021년 초(날짜 미상) △△△에게 전화를 하여 본 건 [표]의 국유재산이 용도폐지 진행 중이며 용도폐지 완료 후 공사로 넘어오면 자신의 매형이 부원장으로 있는 인접지 병원에서 신속한 매각을 희망한다는 취지의 말을 하였다.

해당 전화 통화에서 △△△이 올해 매각대상은 이미 선정이 완료되어서 연내 매각은 어렵다고 하자, ◆◆◆은 매형의 인맥을 언급하며 매각 처리를 안 하면 곤란할 것이라고 언급한 것으로 보인다⁷⁾.

6) 한편, 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제3조 알선수재죄에 따른 ‘알선’은 공무원의 직무에 속하는 일정한 사항에 관하여 당사자의 의사를 공무원 측에 전달하거나 편의를 도모하는 행위 또는 공무원의 직무에 관하여 부탁을 하거나 영향력을 행사하여 당사자로 원하는 방향으로 이루어지도록 돕는 등의 행위를 의미함(대법원 2016도15470)

7) ◆◆◆은 최초 통화 시 청탁의 의도 없이 용도폐지 되면 매각 검토를 바란다고 했고 매형의 인맥을 언급한 기억은 없다고 진술하였으나, △△△이 최초 통화에서 ◆◆◆이 매형 인맥을 언급하여 이를 ♡♡♡ 지사장에게 보고하였다고 진술하고 있고, 6. 30. 면담 시 확인한 바에 따르면 ♡♡♡ 지사장 또한 이러한 보고를 받은 사실을 기억하고 있는 것으로 보아 신고인 측 진술의 신빙성이 높음

[표] 관련 국유재산 개요

항공사진	지목·면적 등		
	구 분	♡♡♡♡-♡	♡♡♡♡-♡
기재생략	지 목	기재생략	
	면 적		
	재산가액		
	취득구분		
	인계기관		
	수탁일		

이후 ◆◆◆은 2021. 6. 8. △△△에게 쪽지를 통해 해당 국유지의 지번(▽▽동 ♡♡♡♡-♡, 분할 전)과 함께 매형이 팔아달라 한다는 내용을 전송한 바 있으며, 이에 대하여 △△△이 결재라인 등을 언급하며 금년도 매각 수요는 올해 초에 이미 다 제출해서 안 된다고 하자 “필요하면 내가 전화예정” 이라고 쪽지를 보낸 것으로 확인되었다.

◆◆◆은 “필요하면 내가 전화예정” 이라는 쪽지를 보낸 기억이 없어 해당 쪽지를 보낸 의도도 알 수 없다고 진술하였으나, △△△은 필요하면 지사장 등 결재라인에게 전화를 하겠다는 취지로 이해하고 있었다. 다만, 실제로 ◆◆◆이 지사장(☞☞☞) 등 △△△의 상급자에게 전화를 한 사실은 없는 것으로 확인(통화기록 및 당사자 진술)되었다.

한편, 「국유재산법」에 따른 국유일반재산은 공사가 관리하는 재화로서 청탁금지법 제5조 제1항 제9호에서 말하는 ‘공공기관이 생산·공급·관리하는 재화’에 해당하며, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 등의 내규에서 국유재산 매각 순서를 명시적으로 정하고 있지는 않으나, 정부의 국유재산 매각제한 정책 방향 등에 따라 매각 실적을 각 지역본부의 성과평가지표⁸⁾로 운영하고 있어 각 지역본부

마다 매각 대상을 철저하게 관리하고 있고, △△△이 진술하는 바와 같이 ☆☆☆☆☆부에서도 올해 초에 금년도 매각 대상 국유재산을 지정한 바 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 이에 따라 매각을 하는 것이 해당 지역본부의 ‘정상적인 거래 관행’에 따른 거래조건이라고 볼 수 있다.

이러한 사실 및 정황 등을 고려하면, ◆◆◆이 △△△에게 매수 희망자가 본 건 국유재산을 신속하게 매각해줄 것을 바란다고 거듭 연락한 사실은 청탁금지법 제5조 제1항 제9호에 따른 부정청탁 및 행동강령 제23조 제1항에 따른 알선 행위로 볼 여지가 있다.

다만, 사안을 보다 구체적으로 살펴보면 ①6. 8. ◆◆◆과 △△△이 주고받은 쪽지 외에는 ◆◆◆의 행위를 입증할 객관적인 증거자료가 없고⁹⁾, ◆◆◆은 용도폐지되면 매각이 가능한지 검토만 해달라 요청했다고 일관되게 주장하고 있는 점, ②6. 8. ◆◆◆이 △△△에게 “필요하면 내가 전화예정” 이라고 쪽지를 보냈으나 실제 △△△의 상급자 등에게 전화하지는 않은 점, ③◆◆◆이 △△△에게 압력이나 영향력을 행사할 만한 지위에 있다고 보기 어려운 점, 특히 ④해당 국유재산의 형상을 고려할 때 용도폐지 신청자이자 매수희망자 ○○○○○병원 앞 수의매각 대상인 것이 객관적으로 명확한 점 등을 종합적으로 고려¹⁰⁾하면 ◆◆◆의 행위가 청탁금지법을 명백히 위반한 부정청탁이라고 보기에는 다소 무리가 있다.

8) 각 지역본부별 목표금액의 110% 초과 시 매 5% 단위로 0.2점 감점(2점 한도)

9) 경영지원실은 민원의 효율적 대응 및 고객서비스 품질 향상을 위해 업무전화기 녹취시스템을 운영하고 있으나, 직원(사무실전화) 간 통화는 녹취되지 않으며, 올해 3월 경 업무용전화 단말기를 전면 교체하여 그 이전의 통화기록은 확인할 수 없음

10) 국민권익위원회 「2020 청탁금지법 매뉴얼(행정기관 및 공직유관단체)」에 따르면 정상적인 거래관행을 벗어났는지 여부는 행위의 의도·목적, 재화 또는 용역의 특성, 당사자의 지위 및 관계, 다른 사람이 받는 피해, 공공기관의 내부기준이나 사규 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 되어 있음

그러나 ◆◆◆의 행위가 청탁금지법에서 정한 부정청탁에 해당한다고 보기 어렵다 하더라도, △△△에게 전화·쪽지로 매수희망자가 본인의 매형임을 밝히고 매형이 해당 국유재산의 신속한 매각을 바란다는 사실을 거듭 알린 것만으로도 ‘타인의 부당한 이익을 위하여 다른 공직자의 공정한 직무수행을 해치는 알선행위’에 해당하여 행동강령 제23조 제1항에 위반되는 것은 명확하다.

한편, △△△이 신고서에 기재한 내용 중 ◆◆◆으로부터 전화로 폭언 등을 들었다고 한 내용은 당사자 간 휴대폰 통화 도중에 일회성으로 발생한 사안으로 「인권경영 이행세칙」 제30조 제2항 제2호에서 정한 ‘지속·반복적’으로 발생한 행위가 아니므로 직장 내 괴롭힘 행위로 보기 어려워 별도로 비난하지 않는다.

[피신고인 의견] 피신고인 ◆◆◆은 의도치 않게 물의를 일으켜 죄송하며 신고인에게도 사과하였고 향후 언행을 신중하게 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제23조(알선·청탁 등의 금지) 제1항을 위반하여 「인사규정」 제44조(징계대상) 제1호에 해당하는 ○○○○○부 ◆◆◆ 차장대우(4급)에 대하여 「인사규정」 제52조(징계의 절차)에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(징계)